

ปรากฏข้อเท็จจริงอีกว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานหลายโครงการในช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานและตรวจการจ้างแต่ละโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับโครงการก่อสร้างถนน คสล. ไม่ได้ขนาดตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญา อันเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กรณีจึงต้องถือว่าความเสียหายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม จึงสมควรหักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกในอัตราร้อยละ ๑๐ ของจำนวนค่าเสียหายทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับเมื่อผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในสำนวนคดีนี้ฟังได้ว่า ถนน คสล. ที่ก่อสร้างมีความหนาของชั้นคอนกรีตไม่ได้ขนาดตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญา และหลังจากวันครบกำหนดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๑๐ ปีกว่า ไม่พบว่าถนน คสล. ตามสัญญาดังกล่าวชำรุดเสียหายหรือไม่มั่นคงแข็งแรงอันเนื่องมาจากความหนาของชั้นคอนกรีตไม่ได้ขนาดตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญา กรณีจึงยังไม่เกิดความเสียหายกับถนน คสล. สายดังกล่าวในลักษณะที่เสียหายทั้งหมด คงเสียหายเฉพาะความมั่นคงแข็งแรงของถนน คสล. ที่อาจลดน้อยลงไปเนื่องจากการขาดปริมาณคอนกรีตเพียงเล็กน้อย ฉะนั้น การคิดคำนวณค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ต้องรับผิดชอบ จึงต้องพิจารณาจากปริมาณคอนกรีตที่ขาดหายไปตามสัญญา ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน ๔,๘๑๕.๒๘ บาท ผนวกกับการที่ถนน คสล. ที่พิพาทมีความหนาของชั้นคอนกรีตไม่ได้ขนาดตามแบบรูปรายการที่กำหนด ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง ทำให้พื้นผิวของถนน คสล. ดังกล่าวไม่สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกและแรงกระแทกได้ จึงเห็นควรกำหนดค่าเสียหายในส่วนโครงสร้างความมั่นคงแข็งแรงของถนนด้วย ซึ่งการที่ศาลปกครองชั้นต้นได้กำหนดค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาหรือคิดเป็นเงินจำนวน ๕๔,๘๐๐ บาท นั้น เป็นจำนวนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว ฉะนั้น ค่าเสียหายทั้งหมดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับจึงได้แก่ ค่าเสียหายในส่วนของปริมาณคอนกรีตที่ขาดหายไปตามสัญญารวมกับค่าเสียหายในส่วนโครงสร้างความมั่นคงแข็งแรงของถนน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๕๙,๖๑๕.๒๘ บาท แล้วนำจำนวนค่าเสียหายดังกล่าวมาหักส่วนความบกพร่องในการบริหารงานของผู้ถูกฟ้องคดีออกร้อยละ ๑๐ ของความเสียหาย คิดเป็นเงินจำนวน ๕,๙๖๗.๕๓ บาท คงเหลือจำนวนค่าเสียหายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับตามสัญญาเป็นเงิน ๕๓,๖๔๗.๗๕ บาท แล้วจึงกำหนดสัดส่วนความรับผิดตามข้อ ๒.๑ ของหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๖๖



ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ โดยให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๖๐ ของจำนวนความเสียหายดังกล่าว คิดเป็นเงิน ๓๒,๒๔๖.๒๕ บาท ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๔๐ ของจำนวนความเสียหายดังกล่าว คิดเป็นเงิน ๒๑,๔๙๗.๕๐ บาท โดยต้องรับผิดชอบเป็นเงินคนละ ๗,๑๖๕.๘๓ บาท พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกิน ๓๒,๒๔๖.๒๕ บาท และที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่เกินคนละ ๗,๑๖๕.๘๓ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๙/๒๕๖๑)

กรณีฟ้องการบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ตรวจสอบรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ ๙ และผู้ดำรงตำแหน่งในระดับรองลงไปผิดพลาดทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ต้องเสียหายจากการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น นั้น ได้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นอีก ๕ แห่ง และโดยที่แนวทางปฏิบัติเดิมในการนำเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ตั้งยอดเป็นรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีความไม่ชัดเจน จนกระทั่งต่อมาต้องมีการยกเลิกแนวทางปฏิบัติเดิม แต่การยกเลิกแนวทางปฏิบัติเดิมก็ล่าช้าเกือบสองปี กรณีจึงถือได้ว่าความเสียหายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความบกพร่องของระบบการดำเนินงานส่วนรวม ต้องหักส่วนความรับผิดชอบอันเกิดจากความบกพร่องดังกล่าวออกร้อยละ ๕๐ ของจำนวนค่าเสียหายทั้งหมดตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า ยังมีเจ้าหน้าที่อื่นที่มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความเสียหายด้วย เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมเฉพาะกรณีของผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ในขณะที่เกิดความเสียหายแล้ว สมควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบร้อยละ ๒๐ ของความเสียหายหลังจากการหักส่วนความบกพร่องของระบบการดำเนินงานส่วนรวมออกแล้วตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน จำนวน ๙๘,๙๓๘ บาท กรณีการคืนเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก



อันเนื่องมาจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์ (ก.จ.บุรีรัมย์) มีมติยกเลิกการกำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ระดับ ๙ ซึ่งกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ในขณะนั้น และนาง พ. (ผู้อำนวยการกองคลัง) จึงให้ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๑๙๗,๘๗๖ บาท โดยให้รับผิดชอบคนละส่วนเท่า ๆ กัน ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ความเสียหายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เกิดจากการตรวจสอบรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ ๙ และผู้ดำรงตำแหน่งในระดับรองลงไปผิดพลาด ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ต้องเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๙๗,๘๗๖ บาท โดยความเสียหายดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการตรวจสอบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้วเสนอให้ผู้บังคับบัญชายกเลิกการดำเนินการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ ๙ รวมทั้ง ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับรองลงไป ซึ่งในขณะนั้นยังอยู่ในวิสัยที่จะกระทำได้เพราะยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีการตรวจสอบเงินผิดพลาดในลักษณะดังกล่าว นั้น ได้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นอีก ๕ แห่ง ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่าแนวทางปฏิบัติเดิมมีความไม่ชัดเจน จนกระทั่งต่อมาต้องมีการยกเลิกแนวทางปฏิบัติเดิม แต่การยกเลิกแนวทางปฏิบัติเดิมก็ล่าช้าเกือบสองปี กรณีจึงถือได้ว่าความเสียหายมีสาเหตุมาจากความบกพร่องของระบบการดำเนินงานส่วนรวมต้องหักส่วนความรับผิดชอบอันเกิดจากความบกพร่องดังกล่าวออกร้อยละ ๕๐ ของจำนวนค่าเสียหายทั้งหมด คงเหลือความเสียหายจำนวน ๙๘,๙๓๘ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทั้งข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า นอกจากผู้ฟ้องคดีและนาง พ. แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่อื่นที่มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความเสียหายด้วย ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมเฉพาะกรณีของผู้ฟ้องคดีแล้ว การให้ผู้ฟ้องคดีและนาง พ. รับผิดชอบจำนวนความเสียหาย



ในสัดส่วนที่เท่ากัน จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว สมควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบร้อยละ ๒๐ ของความเสียหายหลังจาก การหักส่วนความบกพร่องของระบบการดำเนินงานส่วนรวมออกแล้ว คิดเป็นเงินจำนวน ๑๙,๗๘๗.๖๐ บาท อย่างไรก็ตาม คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ ค่าสินไหมทดแทนแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน ๒๙,๖๘๑.๔๐ บาท ผู้ฟ้องคดี ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ ประเด็นดังกล่าวจึงยุติตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น พิพากษา เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะส่วนที่ให้ ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เกินกว่าจำนวน ๒๙,๖๘๑.๔๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๙/๒๕๖๒)

การที่หน่วยงานของผู้ฟ้องคดี (กองทัพอากาศ) มีคำสั่งมอบหมาย ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำหน้าที่พลขับชั่วคราว เพราะเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีใบอนุญาตขับรถยนต์ ส่วนบุคคลชั่วคราว โดยให้ทำหน้าที่ขับเครื่องบินไปรับอาหารกลางวันของทหารเวร รักษาการณ์ ซึ่งการขับเครื่องบินภายในบริเวณกรมทหารมีการจำกัดความเร็วในการขับขี ไม่เกิน ๔๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง แม้ในขณะที่มีคำสั่งมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำหน้าที่ พลขับชั่วคราวดังกล่าวใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวของผู้ถูกฟ้องคดี ได้สิ้นอายุไปแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องขาดความระมัดระวัง หรือเป็นสาเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องประมาทเลินเล่อในการขับเครื่องบินแต่อย่างใด และไม่ใช่ผลโดยตรงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งความรับผิดของผู้ถูกฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดเกิดจากการขับเครื่องบินโดยประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรงที่เอื้อมือไปหยิบวิทยุสื่อสารในขณะที่ตนเองขับเครื่องบินอยู่ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่พลขับชั่วคราวจึงหาได้มี ผลโดยตรงต่อการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงรับฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วน บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องหักส่วนความรับผิดของผู้ฟ้องคดี ออกจากความรับผิดของผู้ถูกฟ้องคดีแต่ประการใด

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่ ทหารกองประจำการ (พลทหาร) สังกัดกองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๗ ได้ขับเครื่องบินรบทุก ขนาดเล็กของทางราชการชนเสาไฟฟ้า เป็นเหตุให้รถยนต์ของทางราชการคันดังกล่าว ได้รับความเสียหาย ผู้บัญชาการทหารอากาศได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด ซึ่งคณะกรรมการฯ ตรวจสอบแล้วเห็นว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดื่มสุรา



หรือของมีนเมามาก่อนขับขี่รถยนต์ แต่ได้ขับขี่รถยนต์โดยใช้ความเร็วเกินกว่าที่ทางราชการกำหนดสำหรับการขับขี่ที่ปลอดภัยบนถนนภายในกองบิน ๗ ประกอบกับขณะขับขี่รถยนต์ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มองถนนเบื้องหน้าอย่างวิญญูชนที่มีความระมัดระวังทั่วไปพึงกระทำ แต่กลับหันไปมองวิทยุสื่อสารที่เรียกเข้าเพื่อหยิบมาใช้งาน และทันใดนั้นรถยนต์ได้พุ่งลงข้างทางชนเสาไฟฟ้าเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย พุทธการณดังกล่าวจึงเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และการกระทำนั้นย่อมถือเป็นเหตุโดยตรงแห่งความเสียหายของรถยนต์ของทางราชการ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำละเมิดซึ่งจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ กองทัพอากาศ (ผู้ฟ้องคดี) จึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายแก่ทางราชการเป็นเงินจำนวน ๘๘,๐๐๐ บาท อันเป็นมูลค่าของรถยนต์ในท้องตลาดขณะเกิดเหตุ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ชดใช้ค่าเสียหายภายในเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๘๑,๕๗๔.๘๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๘๘,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีขับขี่รถยนต์ด้วยความเร็วประมาณ ๗๐ ถึง ๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยได้หันหน้าและเอื้อมมือไปหยิบวิทยุสื่อสารครั้นเมื่อหันกลับมา รถยนต์ได้พุ่งชนเสาไฟฟ้าทำให้ได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นผู้ขับรถยนต์โดยทั่วไปจะพึงต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้ถูกฟ้องคดีสามารถใช้ความระมัดระวังได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ พฤติการณ์การขับรถยนต์คันดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๑๐ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ สำหรับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดใช้เป็นจำนวนเท่าใดนั้น เห็นว่า การที่หน่วยงานของผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำหน้าที่พลขับชั่วคราว เพราะเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีใบอนุญาตขับรถยนต์ มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานไม่เป็นบุคคลผู้ติดยาเสพติด ไม่ดื่มเครื่องดื่มมีนเมา ไม่สูบบุหรี่ และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จึงมอบหมายให้ทำหน้าที่ขับขี่รถยนต์ไปรับประทานอาหารกลางวันของทหารเวรรักษาการณ์ ซึ่งการขับขี่รถยนต์ภายในบริเวณกรมทหารมีการจำกัดความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน ๔๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า หน่วยงานของผู้ฟ้องคดีออกคำสั่ง



ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำหน้าที่พลขับชั่วคราวในขณะที่ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวของผู้ถูกฟ้องคดีได้สิ้นอายุไปก่อนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะเข้ารับราชการในสังกัดของผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่การที่ใบอนุญาตขับรถของผู้ถูกฟ้องคดีได้สิ้นอายุไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องขาดความระมัดระวัง หรือเป็นสาเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องประมาทเลินเล่อในการขับขี่ยานยนต์แต่อย่างใด และไม่ใช่ผลโดยตรงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดี ความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีในผลละเมิดเกิดจากการขับขี่ยานยนต์โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่เอื้อมมือไปหยิบวิทยุสื่อสารในขณะที่ตนเองขับขี่ยานยนต์อยู่ นอกจากนี้ แม้รถยนต์คันเกิดเหตุจะมีอายุการใช้งาน ๑๘ ปี แต่ก็ไม่ปรากฏว่าอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่พลขับชั่วคราวจึงหาได้มีผลโดยตรงต่อการกระทำละเมิดอย่างร้ายแรงของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงรับฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ประกอบกับข้อเท็จจริงในคดีไม่ปรากฏว่า ขณะผู้ถูกฟ้องคดีขับขี่ยานยนต์มีเหตุปัจจัยภายนอกที่จะสามารถนำมาประกอบการพิจารณากำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ เพื่อกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีลดลงได้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๙๑,๕๗๔.๙๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๖/๒๕๖๒)

๓.๔.๒ การกระทำละเมิดที่มีใช้การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๕ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด

๑) อายุความการออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) อายุความการฟ้องให้ทายาทของเจ้าหน้าที่ที่ถึงแก่ความตายชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓.๖ กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

เมื่อการเสนอหนังสือขออนุมัติจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษของเจ้าหน้าที่พัสดุได้ระบุราคาประเมินที่ดินของทางราชการที่ไม่ถูกต้องตามข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินพิพาทตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อ แต่ไม่ได้ตรวจสอบทบทวนและแก้ไขหนังสือขออนุมัติจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษให้ถูกต้องก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดซื้อ ซึ่งตามวิสัยของผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือขออนุมัติจัดซื้อที่ดินให้มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามข้อ ๒๑ ของระเบียบดังกล่าว หากผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ย่อมช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายได้ พฤติการณ์ดังกล่าวถือว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย เป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

อย่างไรก็ตาม เมื่อขณะเกิดเหตุพิพาทผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖) สังกัดสำนักปลัดเทศบาล แต่กลับได้รับแต่งตั้งให้รักษาการแทนหัวหน้ากองคลัง และได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตามข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อที่ดินตามข้อ ๒๑ ของระเบียบดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งจึงเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีบุคลการไม่เพียงพอ กรณีจึงถือได้ว่าการละเมิดส่วนหนึ่งเกิดจากความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐด้วย จึงให้หักส่วนความบกพร่องดังกล่าวออกร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่มีความชำนาญในระเบียบพัสดุ และมีผู้มิใช่วิชาชีพทางด้านพัสดุ และไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีกระทำการทุจริต



เมื่อคำหนึ่งถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว จึงให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าเสียหายที่ได้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐออกแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เทศบาลตำบลไชโย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนายกเทศมนตรีตำบลไชโย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงิน จำนวน ๑,๙๖,๖๐๙.๑๕ บาท จากกรณีกล่าวหาว่า เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖) รักษาการแทนหัวหน้ากองคลัง และได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ฟ้องคดีไม่ตรวจสอบการอนุมัติให้มีการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานของเทศบาลตำบลไชโย ซึ่งเป็นการจัดซื้อที่ดินในราคาที่สูงกว่าราคาตามความเป็นจริง เป็นเงินจำนวน ๑,๙๖๖,๐๙๑.๔๖ บาท โดยมีได้ตรวจสอบทบทวนแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายโดยในส่วนของเจ้าหน้าที่กองคลัง ประกอบด้วยผู้ฟ้องคดีและนาง ว. ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๒๐ ของความเสียหายจำนวน ๑,๙๖๖,๐๙๑.๔๖ บาท คิดเป็นเงิน ๓๙๓,๒๑๘.๒๙ บาท ให้รับผิดชอบละส่วนเท่า ๆ กัน คิดเป็นเงินคนละ ๑๙๖,๖๐๙.๑๕ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองฟ้องแย้งขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๒๐๙,๒๖๕.๘๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๙๖,๖๐๙.๑๕ บาท นับแต่วันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้ากองวิชาการและแผนงาน รักษาการแทนหัวหน้ากองคลัง และได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน โดยตามข้อ ๒๑^{๓๒} ของระเบียบกระทรวง

^{๓๒} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒๑ ก่อนดำเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอต่อผู้สั่งซื้อตามรายการดังต่อไปนี้

(๑) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ



มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ มีข้อกำหนดตอนหนึ่งว่า ก่อนดำเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอต่อผู้สั่งซื้อเกี่ยวกับรายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องการซื้อ รวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น รวมทั้งราคาซื้อขายของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ ๓ ราย แต่ปรากฏว่า ในหนังสือขออนุมัติจัดซื้อที่ดิน ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นาง ว. เจ้าหน้าที่พัสดุได้จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อที่ดิน โดยระบุราคาประเมินของกรมที่ดิน บริเวณชุมชนฝั่งตะวันตกของถนนสายเอเชีย ห่างจากสำนักงานเทศบาลพอมสมควร ในราคาไร่ละ ๗๐๒,๕๐๐ บาท แต่ราคาประเมินที่ดินดังกล่าวกลับเป็นราคาประเมินที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๑๓ ทั้งแปลงเนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๔๐ ตารางวา ซึ่งเป็นราคาประเมินของที่ดินที่มีการซื้อขาย ดังนั้น การเสนอบันทึกขออนุมัติจัดซื้อที่ดินจึงมิใช่เป็นการเสนอราคาประเมินที่ดินของทางราชการตามความเป็นจริง ซึ่งเป็นการระบุราคาประเมินที่ดินของทางราชการที่ไม่ถูกต้องตามข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินพิพาทตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตรวจสอบทบทวนและแก้ไขหนังสือขออนุมัติจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษให้ถูกต้องก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดซื้อ เป็นเหตุที่ทำให้คณะกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษไม่ทราบราคาประเมินที่ดินที่ถูกต้อง จึงไม่สามารถนำราคาประเมินที่ดินของทางราชการมาประกอบการพิจารณาได้ และเชื่อว่าราคาที่ดินที่ได้ซื้อขายเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าราคาที่ทางราชการกำหนด ซึ่งตามวิสัยของผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือขออนุมัติจัดซื้อที่ดินให้มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว หากผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ ย่อมช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายได้ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวถือว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย

(๒) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องการซื้อ รวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ

(๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น

(๔) ราคาซื้อขายของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ ๓ ราย

(๕) วงเงินที่จะซื้อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือที่จะซื้อในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น

(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น

(๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการซื้อ การออกประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา

การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง



อันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สำหรับจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เมื่อขณะเกิดเหตุพิพาทผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖) สังกัดสำนักปลัดเทศบาล แต่กลับได้รับแต่งตั้งให้รักษาการแทนหัวหน้ากองคลัง และได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตามข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อที่ดินตามข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวด้วย ดังนั้น สาเหตุของความเสียหายส่วนหนึ่งจึงเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีบุคลการไม่เพียงพอ กรณีจึงถือได้ว่าการละเมิดส่วนหนึ่งเกิดจากความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐด้วย จึงให้หักส่วนความบกพร่องดังกล่าวออกร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายจำนวน ๑,๙๖๖,๐๙๑.๔๖ บาท คงเหลือความเสียหายจำนวน ๙๘๓,๐๔๕.๗๓ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่มีความชำนาญในระเบียบพัสดุ และมิใช่ผู้มีวิชาชีพทางด้านพัสดุ และไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีกระทำการทุจริตเมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าเสียหายที่ได้หักส่วนแห่งความรับผิดของหน่วยงานของรัฐออกแล้ว คิดเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๘๘,๓๐๔.๕๗ บาท เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จ่ายเงินค่าที่ดินที่พิพาทให้แก่เจ้าของที่ดินไปเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำละเมิดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายตั้งแต่วันดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำขอในคำฟ้องแย้งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีผิดนัดชำระหนี้ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระหนี้ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ศาลจึงพิพากษาได้ไม่เกินคำขอของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวน ๘๘,๓๐๔.๕๗ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่ออกคำสั่ง และให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๘๘,๓๐๔.๕๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๑/๒๕๖๒)



**๔. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้เป็นไปตามคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชุดใช้
คำสินไหมทดแทน**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๘

คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น

๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

๑.๑ การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ เงินค่าทดแทนการเวนคืน

๑.๓.๑ ค่าทดแทนที่ดิน

การพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนโดยไม่ได้พิจารณาถึงการได้มาซึ่งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว แล้วกำหนดค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้น้อยกว่าจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้จ่ายไปในการซื้อทรัพย์สินนั้น ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อปรากฏหลักฐานที่เชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ที่ถูกเวนคืนเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้ต่อเติมในภายหลังมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในราคา ๓,๖๕๐,๐๐๐ บาท จริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการซื้อที่อยู่อาศัย มิได้เป็นการนำไปใช้ในการประกอบกิจการเพื่อหารายได้ อันเป็นการซื้อขายก่อนมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนตามคดีนี้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงควรได้รับค่าทดแทนในการเวนคืนครั้งนี้เป็นเงินจำนวน ๓,๖๕๐,๐๐๐ บาท

สรุปข้อเท็จจริง

ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๔๔๕๐ เนื้อที่ ๒๒.๓ ตารางวา พร้อมอาคารพาณิชย์ ๔.๕ ชั้น เลขที่ ๑๐/๕ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ ถนนสุขาภิบาล ๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตบึงกุ่ม เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติให้กำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูก



เขตทางพิเศษโดยใช้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืน ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนของกระทรวงคมนาคมตามหนังสือ ที่ คค ๐๒๐๙/กอ ๕๔๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และปรับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามดัชนี ณ วันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทน ต่อมา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้มีมติกำหนดค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในอัตราตารางวาละ ๒๑,๐๐๐ บาท ที่ดินถูกเขตทางพิเศษ ๙ ตารางวา รวมเป็นเงินจำนวน ๑๘๙,๐๐๐ บาท และในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ ได้มีมติกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ๔.๕ ชั้น ตามโครงสร้างเดิม เป็นเงินจำนวน ๑,๗๖๗,๖๓๘.๑๐ บาท และส่วนต่อเติมปรับปรุงเป็นเงิน ๖๗๔,๕๘๙.๔๒ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเป็นเงิน ๒,๔๔๒,๒๒๗.๕๒ บาท และค่าติดตั้งรถยนต์ส่วนบุคคลจำนวน ๑,๓๐๕ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๒,๔๔๓,๕๓๒.๕๒ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และกำหนดค่าทดแทนความเสียหายจากการประกอบกิจการค้าขายอะไหล่รถยนต์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๓๑๗,๔๐๐ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสืออุทธรณ์ค่าทดแทนที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จ่ายค่าทดแทนเพิ่มขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์เพิ่มค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นพ้องด้วย จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการกำหนดเงินค่าทดแทนตามคดีนี้ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดโดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตามการประเมินของกรมธนารักษ์ ซึ่งคำนึงถึงราคาซื้อขายที่ดินในท้องตลาดย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี และสำรวจข้อมูลอื่นที่จำเป็นในการประเมินราคา แต่เนื่องจากราคาประเมินดังกล่าวมิได้ทำขึ้นเพื่อการเวนคืนโดยเฉพาะ จึงมิได้คำนึงถึง



ความเสียหายของผู้ถูกเวนคืนตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง^๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ส่วนราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ไม่ปรากฏว่ามีการเสนอเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนให้คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ได้พิจารณา การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนดค่าทดแทนที่ดินตามราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ แต่เพียงประการเดียว จึงเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และแม้ในการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จะพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินบริเวณดังกล่าว โดยลดหลั่นมูลค่าที่ดินตามประเภทการใช้ประโยชน์ของที่ดิน โดยใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการประเมินราคาที่ดินคราวละมากแปลงของกรมธนารักษ์ ซึ่งกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ใช้ประกอบพาณิชย์กรรมและอยู่ติดถนนสุขาภิบาล ๕ ในราคาตารางวาละ ๔๕,๓๐๐ บาท ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับค่าทดแทนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๒.๑๕ เท่า อันเป็นการพิจารณากำหนดค่าทดแทนโดยคำนึงถึงสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้นก็ตาม แต่ก็เป็นการพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ไม่ได้พิจารณาถึงการได้มาและความเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ ๔.๕ ชั้น เลขที่ ๑๐/๕ มาจากนาย ม. เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๖ หลังจากนั้น ปรากฏข้อเท็จจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างและข้อเท็จจริงตามผลการสำรวจตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างเลขที่ ๑๐/๕ หมู่ที่ ๒ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรงกันว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ต่อเติมอาคารเลขที่ ๑๐/๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ หลังจากที่ได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวมาจากนาย ม. แล้ว สำหรับการได้มาซึ่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าได้ซื้อที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๔๔๕๐ พร้อมอาคารพาณิชย์ ๔.๕ ชั้น เลขที่ ๑๐/๕ จากนาย ม. ในราคา ๓,๖๕๐,๐๐๐ บาท และได้ทำสัญญากู้เงินฉบับลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ กับธนาคาร ท. โดยกู้เงินร่วมกับนาย ว. ซึ่งซื้อที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๔๔๕๑ พร้อมอาคารพาณิชย์ ๔.๕ ชั้น เลขที่ ๑๐/๖ วงเงินกู้ ๖,๑๙๕,๔๓๕ บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการกู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย มิได้เป็นการนำไปใช้ในการประกอบกิจการเพื่อหารายได้ ต่อมา ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้จดทะเบียนจำนองที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๔๔๕๐ เพื่อเป็นประกันหนี้ต่อธนาคาร ท. ในวงเงินจำนอง ๓,๐๙๑,๖๑๕ บาท

^๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๔๙

ฯลฯ

ฯลฯ

การกำหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องกำหนดให้อย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติ การได้มา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน

ฯลฯ

ฯลฯ



ในการนี้ แม้สัญญาจองอาคาร/ซื้อขายดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ ที่มีผลใช้บังคับระหว่างคู่สัญญา แต่ราคาซื้อขายตามสัญญาดังกล่าวก็เป็นฐานข้อมูลการซื้อขาย ที่ดินที่พิพาทกันในคดีนี้ ซึ่งสามารถนำมาประกอบการพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนได้ ส่วนสัญญาจำนองที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้จำนอง กับธนาคาร ท. ผู้รับจำนอง นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้กู้ยืมเงินจากธนาคาร ท. โดยจำนองที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๔๔๕๐ เป็นหลักประกัน ราคาของที่ดินที่จดจำนองในคดีนี้ ก็เป็นฐานข้อมูลที่น่ามาพิจารณาประกอบการ กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินได้เช่นกัน จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ซื้อที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๔๔๕๐ พร้อมอาคารพาณิชย์ ๔.๕ ชั้น เลขที่ ๑๐/๕ เฉพาะ ที่ยังไม่ได้ต่อเติมมาในราคา ๓,๖๕๐,๐๐๐ บาท จริง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณากำหนด ค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์ ค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่ได้พิจารณาถึงการได้มาซึ่งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้วกำหนดค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ น้อยกว่า จำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้จ่ายไปในการซื้อทรัพย์สินดังกล่าว ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ควรได้รับค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๔๔๕๐ และค่าทดแทนอาคารพาณิชย์ ๔.๕ ชั้น เลขที่ ๑๐/๕ เฉพาะที่ยังไม่ได้ต่อเติมเป็นเงินจำนวน ๓,๖๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดี ที่ ๑ ได้รับเงินค่าทดแทนในชั้นการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิ่มขึ้นไปแล้วจำนวนหนึ่ง จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพิ่มอีกเป็นเงินจำนวน ๘๗๒,๑๗๑.๘๐ บาท โดยชำระให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มิคำพิพากษา คำขออื่นให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑/๒๕๖๒)

การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีในราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อขาย ที่ดินที่บริษัท อ. และผู้ฟ้องคดีได้ซื้อ มา เป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่มีได้คำนึงถึง การได้มาซึ่งที่ดินตามที่มาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กำหนดไว้ ซึ่งไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี ในการนี้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะซื้อ ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของบริษัท อ. มาภายหลังที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขต ที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในคดีนี้ใช้บังคับ แต่ก็เป็นการซื้อภายหลังจากการรังวัด แบ่งแยกที่ดินออกเป็นเขตทางที่เวนคืนไปแล้ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่อาจรู้ได้ว่าการรังวัด แบ่งแยกที่ดินดังกล่าวผิดพลาด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองนำชี้ แนวเขตเวนคืนไม่ครบถ้วน จึงเป็นเหตุให้ซื้อที่ดินมาตามเนื้อที่ที่ปรากฏอยู่ในโฉนดที่ดิน และตามราคาที่มีการขยายถนนเพิ่มเติมแล้ว จึงเป็นการซื้อมาโดยสุจริต อีกทั้งยังฟังได้ว่า



ราคาที่ซื้อมานั้นมีความสมเหตุสมผล ด้วยเหตุนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับเงินค่าทดแทนที่ดิน เท่ากับราคาที่ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินดังกล่าวมา

สรุปข้อเท็จจริง

ที่ดินของบริษัท อ. ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๖๐๕ เนื้อที่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา ถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๒๑ สายถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่ ตอนดอยสุเทพ-อำเภอหางดง พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๗ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ มีมติให้นำราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดินแต่ละแปลงมาเป็นฐานในการกำหนดค่าทดแทนแล้วเพิ่มให้อีกร้อยละ ๓๐ ของราคา ประเมินทุนทรัพย์ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๖๐๕ ของบริษัท อ. จำกัด อยู่ในแนวเขตเวนคืน ตามผลการรังวัดครั้งแรก เนื้อที่ ๓๘.๖ ตารางวา มีราคาประเมินทุนทรัพย์ ตารางวาละ ๗,๐๐๐ บาท จึงเพิ่มค่าทดแทนให้อีกร้อยละ ๓๐ เป็นตารางวาละ ๙,๑๐๐ บาท หลังจากนั้น บริษัท อ. ได้โอนขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๖๐๕ ส่วนที่เหลือจากการเวนคืน และโฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๓๖๐๖ ให้ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ในราคารวม ๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมา แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ ตรวจสอบพบว่ายังมีเขตทางขยายเพิ่มเติมอีกในส่วน ที่ใช้เป็นจุดวางแนวท่อส่งน้ำในบริเวณที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๖๐๕ จึงขอให้สำนักงานที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่รังวัดแก้ไขรูปแปลงและจำนวนเนื้อที่กรณีแบ่งขายเวนคืนที่ดิน ปรากฏว่าที่ดิน ส่วนที่ถูกเวนคืนมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นเป็น ๕๙.๗ ตารางวา คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๕๔๓,๒๗๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งได้รับการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิ่มค่าทดแทนจากราคาตารางวาละ ๙,๑๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๑๕,๑๒๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินดังกล่าว ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นไปตามกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินแปลงตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๓๖๐๕ รวมกับโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๖๐๖ ในราคา ๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท เฉลี่ยแล้วตารางวาละ ๒๑,๑๔๓ บาท แต่โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๖๐๕ อยู่ติดถนน ราคาซื้อขายตามท้องตลาดไม่ต่ำกว่า ตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท อีกทั้งเป็นความบกพร่องของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่แจ้ง ให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในแนวเขตเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๒๑ และทำการรังวัดเพื่อเวนคืนที่ดินแปลงดังกล่าวผิดพลาดคลาดเคลื่อนหลายครั้ง ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ไม่อาจดำเนินการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ตามใบอนุญาต ก่อสร้างอาคารเลขที่ ๑๐๘/๒๕๔๗ และทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นหนี้ธนาคารโดยไม่มีผลประโยชน์ ในการดำเนินการเพื่อขอใช้เงินกู้ ผู้ฟ้องคดีควรได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินตามราคาท้องตลาด ตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว



จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ่ายเงินค่าทดแทนและค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินเพิ่มอีกทั้งสิ้น ๑,๓๘๘,๓๓๖ บาท โดยเป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๘๘๘,๓๓๖ บาท และค่าเสียหายจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัท อ. ได้ซื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๖๐๕ และเลขที่ ๙๓๖๐๖ รวมเนื้อที่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา เป็นเงิน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือเฉลี่ยตารางวาละ ๒๐,๕๗๑.๔๓ บาท เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ก่อนพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในคดีนี้ใช้บังคับประมาณหนึ่งปี และได้ขายที่ดินดังกล่าวที่เหลือจากการเวนคืนตามผลการรังวัดครั้งแรกให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ในราคาตารางวาละ ๒๑,๑๔๒.๘๖ บาท ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราไร่ละ ๑๒,๖๐๐ บาท และเพิ่มค่าเสียหายเพราะเหตุที่ดินที่เหลือรูปร่างไม่ดี ใช้ประโยชน์ได้จำกัดอีกร้อยละ ๒๐ เป็นตารางวาละ ๑๕,๑๒๐ บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาซื้อขายที่ดินที่บริษัท อ. และผู้ฟ้องคดีได้ซื้อมา จึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่มีได้คำนึงถึงการได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กำหนดไว้ซึ่งไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๖๐๕ มาในราคาตารางวาละ ๒๑,๑๔๒.๘๖ บาท แม้จะซื้อมาภายหลังที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในคดีนี้ใช้บังคับ แต่เป็นการซื้อที่ดินจากบริษัท อ. ภายหลังจากมีการรังวัดแบ่งแยกที่ดินออกเป็นเขตทางที่เวนคืนไปแล้ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่อาจรู้ได้ว่าการรังวัดแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวผิดพลาดเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำชี้แนวเขตเวนคืนไม่ครบถ้วน จึงเป็นเหตุให้ซื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๖๐๕ มาตามเนื้อที่ที่ปรากฏอยู่ในโฉนดและตามราคาที่มีการขยายถนนเพิ่มเติมแล้ว จึงเป็นการซื้อมาโดยสุจริต และการซื้อที่ดินดังกล่าวมาในราคาตารางวาละ ๒๑,๑๔๒.๘๖ บาท ซึ่งสูงกว่าราคาที่บริษัท อ. จำกัด ซื้อมาจากนาย ณ. เพียงเล็กน้อย (ซื้อมาจากนาย ณ. ในราคาตารางวาละ ๒๐,๕๗๑.๔๓ บาท) ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุผล เพราะเหตุว่าผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินดังกล่าวหลังจากบริษัท อ. ซื้อที่ดินมาจากนาย ณ. ถึงประมาณสามปี ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับค่าทดแทนในอัตราตารางวาละ ๒๑,๑๔๒.๘๖ บาท ตามราคาที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินดังกล่าวมา ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่ถูกเวนคืนมีราคาในท้องตลาดไม่ต่ำกว่าตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท นั้น เมื่อไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าที่ดินดังกล่าวมีราคาซื้อขายกันจริงในท้องตลาดตามราคาที่กล่าวอ้าง จึงเป็นการกล่าวอ้าง



เพียงลอย ๆ ไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนเนื้อที่ ๕๙.๗ ตารางวา จึงควรได้รับค่าทดแทนเป็นเงิน ๑,๒๖๒,๒๒๘.๗๔ บาท และโดยที่ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนไปแล้วทั้งสิ้นเป็นเงิน ๙๐๒,๖๖๔ บาท จึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนเพิ่มอีกเป็นเงิน ๓๕๙,๕๖๔.๗๔ บาท

ส่วนค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่อาจดำเนินการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่อ้างเป็นการอนุญาตให้นาย ร. ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๗ ชั้น ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๖๐๕ และเลขที่ ๙๓๖๐๖ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ของบริษัท อ. (ในขณะนั้น) เพื่อใช้เป็นอาคารพักอาศัย ใบอนุญาตออกให้เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ภายหลังพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใช้บังคับแล้ว และเป็นเวลาก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะซื้อที่ดินมา ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารย่อมต้องรู้อยู่แล้วว่าที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และโครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าวก็มีใช้โครงการของผู้ฟ้องคดีเพื่อก่อสร้างหอพักตามที่กล่าวอ้าง อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการก่อสร้างอาคารตามที่ขออนุญาตจริง อาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างก็อยู่ในที่ดินทั้งสองแปลง มิได้อยู่ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๖๐๕ เพียงแปลงเดียว ดังนั้น การที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๖๐๕ ถูกเวนคืนบางส่วนเนื้อที่ ๕๙.๗ ตารางวา ก็ยังมีเนื้อที่เหลืออยู่ ๖๐.๓ ตารางวา เมื่อรวมกับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๖๐๖ ซึ่งมีเนื้อที่ ๒ งาน ๓๐ ตารางวา ก็ยังมีที่ดินเหลืออยู่ ๒ งาน ๙๐.๓ ตารางวา ยังสามารถก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ได้ จึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการไม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวในการประกอบกิจการได้ตามวัตถุประสงค์ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นจำนวน ๓๕๙,๕๖๔.๗๔ บาท ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๐/๒๕๖๒)

การพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามกฎหมายนั้น นอกจากต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้ว ยังจะต้องคำนึงถึงการได้มาและความเสียหายของผู้ถูกเวนคืนดังที่มาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่ยกดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีกำหนดไว้อีกด้วย เมื่อคดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืนมาโดยการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในราคาเฉลี่ยตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาขายที่ดิน ฉบับลงวันที่ ๒๘



กันยายน ๒๕๓๘ อันเป็นเวลาก่อนที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๑ และ ๒๕๔๕ มีผลใช้บังคับ โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่แสดงว่าการซื้อขายที่ดินนั้นเป็นการสมยอมของคู่สัญญาในการแจ้งราคาซื้อขายให้สูงเพื่อหวังเงินค่าทดแทนที่ดินอันเกิดขึ้นจากการเวนคืน กรณีจึงต้องฟังว่าราคาที่จัดแจ้งไว้ในสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวเป็นราคาที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้ที่ดินนั้นมา การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินในส่วนที่ถูกเวนคืนในราคาตารางวาละ ๒๔,๐๐๐ บาท แม้อาจจะเป็นราคาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ แต่ก็ย่อมถือว่าเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ไม่ชอบด้วยมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ และไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๔๔๓ ตำบลท่าแร่ (กุดแดง) อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๓ งาน ๓ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจดทะเบียนซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวโดยไม่มีสิ่งปลูกสร้างต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหนังสือสัญญาขายที่ดินลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๘ ในราคา ๑๒,๑๒๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นราคาตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท หลังจากนั้น จึงได้ทำการถมดินในที่ดินแปลงนี้ทั้งหมดเป็นเงิน ๓๖๕,๐๐๐ บาท ปรากฏตามสัญญาจ้างถมดิน ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ และผู้ฟ้องคดีได้ให้นาย ส. สร้างสิ่งปลูกสร้างเลขที่ ๘๑/๑๐ ที่มีลักษณะเป็นเพิงโครงสร้างเหล็กบนที่ดินดังกล่าว ต่อมาได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงเทศบาลสายเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินกับถนนรัตนโกสินทร์สมโภช พ.ศ. ๒๕๔๑ แต่การดำเนินการเวนคืนที่ดินไม่แล้วเสร็จ จึงมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ ใช้บังคับต่อเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในแนวเขตเวนคืนบางส่วนเนื้อที่ประมาณ ๒๑ ตารางวา คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้ในราคาตารางวาละ ๒๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐๔,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ขอเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพิ่มขึ้นอีกตารางวาละ ๑๖,๐๐๐ บาท และขอเงินค่าถมดินในส่วนที่ดินที่ถูกเวนคืนเป็นเงิน ๒๕,๓๐๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยไม่เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินและไม่กำหนดเงินค่าถมดินให้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันหรือแทนกันจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีก ๓๓๖,๐๐๐ บาท และจ่ายเงินค่าถมดินในส่วนที่ถูกเวนคืน



เป็นเงิน ๒๕,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๖๑,๓๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ซึ่งศาลปกครองชั้นต้น ได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เห็นฟ้องด้วย จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน ตามกฎหมายนั้น นอกจากต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑^๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้ว ยังต้องคำนึงถึงการได้มา และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืนดังที่มาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่ดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของผู้ฟ้องคดี กำหนดไว้อีกด้วย แม้ข้อเท็จจริงในคดีนี้อาจรับฟังได้ตั้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ กำหนดราคาเบื้องต้นว่า การกำหนดเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นการพิจารณา กำหนดเงินค่าทดแทนโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ แล้วก็ตาม แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดิน แปลงดังกล่าวมาโดยการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเงินจำนวน ๑๒,๑๒๐,๐๐๐ บาท หรือมีราคาเฉลี่ยตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาขายที่ดิน ฉบับลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๘

^๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๒๑ เงินค่าทดแทนที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘ นั้น ถ้ามิได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษ ในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะแล้ว ให้กำหนดโดยคำนึงถึง

(๑) ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับ พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖

(๒) ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่

(๓) ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

(๔) สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้น และ

(๕) เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคม

ถ้าการงานหรือกิจการอย่างใดที่ทำไปในการเวนคืน ได้กระทำให้อสังหาริมทรัพย์ที่เหลืออยู่นั้นมีราคาสูงขึ้น ให้เอา ราคาที่สูงขึ้นนั้นหักออกจากเงินค่าทดแทน แต่ไม่ให้ถือว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ทวีขึ้นนั้นสูงไปกว่าจำนวนเงินค่าทดแทนเพื่อให้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายกลับต้องจ่ายเงินให้อีก

ถ้าต้องเวนคืนอสังหาริมทรัพย์แต่เพียงส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือนั้นราคาลดลงให้กำหนดเงินค่าทดแทนให้เฉพาะ สำหรับส่วนที่เหลืออันราคาลดลงนั้นด้วย

การคำนวณว่าอสังหาริมทรัพย์ใดมีราคาสูงขึ้นตามวรรคสอง หรือราคาลดลงตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่อาศัยหรือประกอบการค้าขาย หรือการงานอันชอบด้วยกฎหมาย อยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนนั้น และบุคคลดังกล่าวได้รับความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น ให้กำหนดเงินค่าทดแทนให้สำหรับความเสียหายนั้นด้วย

